

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Tranh chấp tài sản thừa kế và yêu cầu tuyên bố hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô hiệu)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SÔNG HỒNG, TP. HÀ NỘI

Người khởi kiện: NGUYỄN VĂN THÀNH — Sinh năm: 1960

- CMND số: **524193786**
- Địa chỉ thường trú: Số 45, Đường Đoàn Kết, Phường Cảng Đông, TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 45, Đường Đoàn Kết, Phường Cảng Đông, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: **0912.456.789**

Người bị kiện: NGUYỄN VĂN KHANG — Sinh năm: 1988

- CMND số: **830514692**.
- Địa chỉ thường trú: Số 14, Đường Bờ Sông, Phường Phân khu Cảng, TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 14, Đường Bờ Sông, Phường Phân khu Cảng, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: **0935.112.233**

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM

- Trụ sở chính: *Số 88, đường Chiến Thắng, Phường Bạch Đằng, Quận Sông Hồng, TP. Hà Nội*

NỘI DUNG VỤ VIỆC:

1. Về nguồn gốc đất và di sản thừa kế:

Thửa đất diện tích **200m²** (Tờ bản đồ số 04, Thửa đất số 18) tại địa chỉ: Số 14 Đường Bờ Sông, Phường Phân khu Cảng, TP. Hà Nội là tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông **NGUYỄN VĂN THỌ** (sinh năm 1930, mất ngày 18/04/2016). Ngày 18/04/2016, ông Nguyễn Văn Thọ qua đời, không để lại di chúc. Căn cứ quy định của pháp luật về thừa kế, toàn bộ diện tích 200m² đất nêu trên là di sản thừa kế thuộc quyền hưởng thừa kế theo pháp luật của các thừa kế hàng thứ nhất.

1. Về hành vi vi phạm của Người bị kiện:

Vào tháng 04/2016, lợi dụng thời điểm ông Nguyễn Văn Thọ đang điều trị bệnh nặng tại Bệnh viện, ông Nguyễn Văn Khang đã tự ý lập/giả mạo văn bản ủy quyền và thực hiện thủ tục đăng ký biến động sang tên cá nhân đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên mà không có sự đồng ý của tôi cũng như các đồng thừa kế khác.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Khang đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để ký kết Hợp đồng thế chấp với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Nông nghiệp Xanh Việt Nam nhằm vay số tiền **1.200.000.000 VNĐ** (Một tỷ hai trăm triệu đồng) phục vụ mục đích cá nhân. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản thừa kế của tôi.

YÊU CẦU TÒA ÁN GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

1. Tuyên bố Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được ký kết giữa ông **Nguyễn Văn Khang** và **Ngân hàng TMCP Đầu tư & Nông nghiệp Xanh Việt Nam** đối với thửa đất số 18, tờ bản đồ số 04 (diện tích 200m² tại địa chỉ số 14 Đường Bờ Sông, Phường Phân khu Cảng, TP. Hà Nội) là **vô hiệu**.
2. Buộc ông Nguyễn Văn Khang và Ngân hàng hoàn trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên để giải quyết chia thừa kế.
3. Chia tài sản thừa kế của ông Nguyễn Văn Thọ là thửa đất 200m² nêu trên theo quy định của pháp luật; xác định và công nhận phần di sản thừa kế của tôi theo đúng quy định.

DANH MỤC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ KÈM THEO ĐƠN:

- Bản sao Chứng minh nhân dân của người khởi kiện.
- Bản sao Trích lục khai tử/Giấy chứng tử của ông Nguyễn Văn Thọ.
- Giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế (Giấy khai sinh của người khởi kiện...).
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 18, tờ bản đồ số 04 (nếu có).
- Các tài liệu, văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng (nếu có).

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI KHỞI KIẾN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI KHỞI KIẾN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Mai